

# PRIVACY REPORT



2025년 제7호  
개인정보 월간동향분석

# PRIVACY REPORT

2025년  
개인정보  
월간동향분석

## CONTENTS

1

미국: 주별 개인정보보호법 적용기준 복잡성 심화

2

일본: AI 전략 수립 및 정책 체계 정비를 위한 AI 촉진법 제정

## 정책/제도

## 미국: 주별 개인정보보호법 적용기준 복잡성 심화

## [목 차]

## 1. 미국 주별 개인정보보호법 개요 및 적용

- (1) 주별 개인정보보호법 개요 및 확산 배경
- (2) 주법 적용 기준의 상이성과 불확실성

## 2. 적용 기준의 다양성과 불확실성

- (1) 사업 수행 여부(Doing Business)
- (2) 개인정보 처리 규모 (Volume Thresholds)
- (3) 연 매출 기준(Revenue/Turnover)
- (4) 정보주체 범위(In-scope Data Subjects)
- (5) 민감정보(Sensitive Data) 정의 차이

## 3. 연방법과 주법 간 관계

- (1) 연방법 적용 시 주법 예외 인정 범위
- (2) 주법 예외 적용 방식에 따른 기업의 영향

## 4. 계약상 책임 구조와 국외 기업 영향

- (1) 컨트롤러-프로세서 책임 구조
- (2) 계약상 책임 구조와 국외 기업 적용 여부

## 5. 주별 개인정보보호법 복잡성 심화에 따른 기업의 영향 및 대응 전략

- (1) 주별 상이한 적용 기준으로 인한 불확실성
- (2) 연방법 예외 적용 및 계약 구조로 인한 간접 규제 확대
- (3) 글로벌 기업의 전략적 대응 필요성

## 1. 미국 주별 개인정보보호법 개요 및 적용 기준의 불확실성

## (1) 주별 개인정보보호법 개요 및 확산 배경

■ 2020년 「캘리포니아 소비자 개인정보보호법(CCPA)」 제정을 계기로 주 단위 입법이 확산되었으나, 주별 법률은 적용 기준이 상이하여 기업의 법적 불확실성을 심화시킴.

- 2020년 「캘리포니아 소비자 개인정보보호법(CCPA)」 제정을 기점으로 주 단위 일반 개인정보보호법 제정이 본격화됨
  - CCPA는 개인정보 정의 확대, 소비자 권리 강화, 기업의 의무 부과 등 미국 최초의 종합적 주 단위 개인정보보호 체계로 평가됨.
  - CCPA 제정 직후부터 타 주에 입법 도미노 현상이 발생하여, 버지니아·콜로라도·코네티컷 등 다수 주가 유사한 프레임워크를 마련.
  - 2025년 9월 23일 기준, 미국 내 총 19개<sup>1)</sup> 주가 포괄적 개인정보보호법을 제정하여 시행 또는 시행 중이며, 여기에 빅테크 기업을 중심으로 규제하는 플로리다 디지털 권리법(Florida Digital Bill of Rights, FDBR)<sup>2)</sup>을 포함하면, 개인정보보호 관련 법률을 제정한 주는 총 20개에 달함.

## (2) 주법 적용 기준의 상이성과 불확실성

■ 연방 차원의 포괄적 개인정보보호법 부재로 주별 법률이 일반법의 역할을 하지만, 상이한 적용 요건 및 상세 기준, 부족한 판례 및 해석 가이드 등으로 기업은 불확실성과 높은 준법 비용에 직면함.

### • 주별 법률은

적용 요건이 상이하고 관련 판례 및 구체적 해석 가이드가 부족하여 기업의 법적 불확실성을 증대시키고 있음.

- 공통적으로 ▲사업 수행 여부(doing business) ▲개인정보 처리 건수(volume) ▲연 매출 규모(revenue/turnover) 등을 기준으로 법 적용 대상을 규정
- 그러나, 구체적 요건과 기준이 주마다 달라 동일 기업이 주별로 서로 다른 법적 지위를 가질 수 있음.
- 최근 일부 주에서 행정조치나 합의 사례가 형성되고 있으나, 주 법무장관(State Attorneys General)의 해석과 집행 방식이 기준을 형성하고 있어 기업은 단순한 법조문 해석을 넘어 집행 동향까지 모니터링해야 하는 상황임.

1) 캘리포니아 소비자 개인정보보호법(California Consumer Privacy Act), 콜로라도 개인정보보호법(Colorado Privacy Act), 코네티컷 개인정보보호법(Connecticut Data Privacy Act), 델라웨어 개인정보보호법(Delaware Personal Data Privacy Act), 인디애나 소비자 개인정보보호법(Indiana Consumer Data Protection Act), 아이오와 소비자 개인정보보호법(Iowa Consumer Data Protection Act), 켄터키 소비자 개인정보보호법(Kentucky Consumer Data Protection Act), 메릴랜드 온라인 개인정보보호법(Maryland Online Data Privacy Act), 미네소타 소비자 개인정보보호법(Minnesota Consumer Data Privacy Act), 몬태나 소비자 개인정보보호법(Montana Consumer Data Privacy Act), 네브래스카 개인정보보호법(Nebraska Data Privacy Act), 뉴햄프셔 소비자 개인정보보호법(New Hampshire Consumer Data Privacy Act), 뉴저지 소비자 개인정보보호법(New Jersey Data Privacy Act), 오리건 소비자 개인정보보호법(Oregon Consumer Privacy Act), 로드아일랜드 데이터 투명성 및 개인정보보호법(Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act), 테네시 정보보호법(Tennessee Information Protection Act), 텍사스 개인정보보호 및 보안법(Texas Data Privacy and Security Act), 유타 소비자 개인정보보호법(Utah Consumer Privacy Act), 버지니아 소비자 개인정보보호법(Virginia Consumer Data Protection Act)

2) 온라인 플랫폼, 검색 엔진, 앱스토어, 대규모 SNS 기업 등 빅테크 기업을 중심으로 개인정보보호 의무를 규정함

- 연방 차원의 포괄적 개인정보보호법이 부재한 상황에서 주법이 일반법의 역할을 수행하고 있음.
  - 이로 인해 기업은 다수 주의 상이한 법률을 병행 준수해야 하는 상황에 직면하고 있으며, 주법 간 상충·중첩 가능성이 높아, 컴플라이언스 비용 증가와 규제 피로가 심화됨.
  - 미국 내 법제 발전은 글로벌 규제 환경과도 연동되어 EU GDPR 등 국제적 기준과의 정합성을 고려하는 움직임 확산.
  - 그러나 각 주는 독자적 이해관계와 정치적 맥락에 따라 법률을 설계·집행하고 있어, 국제 기준과 불일치하는 경우 또한 발생할 우려.

## 2. 적용 기준의 다양성과 불확실성

### (1) 사업 수행 여부(Doing Business)

■ 주법 적용 대상인 '사업 수행 여부(doin business)'의 기준이 상이하고 해석이 불명확하며 물리적 거점이 없는 기업도 특정 주 거주자가 서비스 이용이 가능하다면 규제 대상이 될 수 있음.

- 대부분의 주법은 주에서 '사업을 수행(do business)'하거나 '주민(resident) 대상 재화나 서비스를 제공(targeting)'하는 경우를 적용 대상으로 규정함.
  - 캘리포니아주 개인정보 보호 권리법(California Privacy Rights Act, CPRA)는 '주 내에서 사업을 수행'하고 세 가지 법정 기준<sup>3)</sup> 중 하나 이상을 충족하는 기업을 적용 대상으로 하고 있음.
  - 버지니아 소비자 개인정보보호법(Virginia Consumer Data Protection Act, VCDPA)는 '버지니아 거주자'를 대상으로 주에서 '사업을 수행하는 자'거나 '주민 대상 서비스를 제공'하고 두 가지 법정 기준<sup>4)</sup> 중 하나 이상을 충족하는 기업을 적용 대상으로 함
  - 텍사스 개인정보보호 및 보안법(Texas Data Privacy and Security Act, TDPISA)는 '사업을 수행하거나 주민이 소비하는 제품·서비스를 제공'하는 기업이 적용 대상이며 매출 규모나 개인정보 처리 건수의 기준은 없음.
- '사업 수행' 혹은 소비자 '타겟'의 구체적 의미와 범위에 대한 판례와 행정해석이 부족하여 국외 기업의 주법 적용 여부에 대한 불확실성이 존재함.
  - 해당 주에 물리적 사무소가 없거나 해당 주 소비자를 타겟으로 하는 판매·마케팅 행위가 없더라도 주 거주자의 개인정보를 수집하거나 거주자가 해당 제품·서비스 구매가 가능하다

3) ① 연 매출 기준: 전년도 총매출이 약 2,662만 달러 이상인 기업 ②개인정보 처리 규모 기준: 매년 10만 명 이상의 캘리포니아 거주자 또는 가구의 개인정보를 구매·판매·공유하는 기업 ③ 매출 비중 기준: 연간 매출의 50% 이상을 캘리포니아 주민 개인정보의 판매 또는 공유를 통해 얻는 기업.

4) ① 개인정보 처리 규모 기준: 버지니아 주민 10만 명 이상의 개인정보를 연간 처리하는 기업 ②개인정보 판매/프로파일링 매출 기준: 버지니아 주민 2만 5천 명 이상의 개인정보를 처리하면서,동시에 매출의 50% 이상을 개인정보 판매에서 얻는 기업.

면 적용 대상이 될 수 있음.

- 다만, 관할권 관련 일부 연방 판례에서는 쿠키(cookie) 설치 혹은 픽셀(pixel) 등 트래킹 기술 사용만으로는 특정 주에서의 ‘사업 수행’으로 보기 어렵다고 판시한 바 있음.
- 다른 연방 판례에서는 상업적 이익을 위해 특정 주 혹은 주 거주자 대상 앱을 제공하거나 광고를 집행하는 행위를 의도적 미국 시장 이용 행위로 보고 외국 기업에 대한 관할권 적용이 가능하다고 판시한 바 있음.
- EU GDPR은 EU 내 사업장이 없더라도 EU 내 정보주체 대상 재화·서비스 제공 혹은 행동 모니터링하는 컨트롤러(controller)를 적용 대상으로 하고 있음
- 반면, 미국은 사업 수행에 대한 일관된 해석 체계 부재하여 사업 수행의 법적 의미를 명확히 판단하는 것이 어려움.

## (2) 개인정보 처리 규모(Volume Thresholds)

**■ 미국 주별 개인정보보호법은 주내 사업 수행 여부와 함께 개인정보 처리 건수를 적용 기준으로 삼지만, 주별 기준치와 산정 기간이 상이하여 동일 기업도 주별로 적용 여부가 달라질 수 있음.**

- 주내에서 사업을 수행하거나 소비자 대상 제품이나 서비스를 제공하는 경우도 개인정보 처리 건수를 적용 기준으로 설정하되, 기준치와 산정 방식이 상이함.
  - 캘리포니아주는 2020년 CCPA 제정 당시에는 5만 명이 기준이었으나 캘리포니아 CPRA 개정 후 연간 10만 명 이상의 거주자 개인정보를 구매·판매·공유하는 기업이 적용 대상이 됨.
  - 버지니아주 VCDPA는 연간 10만 명 이상 거주자 개인정보 처리하는 경우 적용 대상이 되며 몬태나주 MCDPA는 5만 명 이상, 뉴햄프셔주 NHDPA는 3만 5천 명 이상이 적용 기준임.
- 개인정보 처리 건수 산정 시 적용 기간이 주별로 불명확하거나 상이함.
  - 적용 대상의 판단을 위한 개인정보 처리 건수 산정 시 일부 주는 ‘직전 회계연도(prior fiscal year)’ 기준, 다른 주는 ‘직전 12개월(preceding 12 months)’를 기준으로 판단함.
  - 또한, 일부 주법은 기간 자체를 명시하지 않고 기업의 자의적 해석에 의존함.
  - 통상적으로 연 단위 기준으로 평가하는 것이 일반적 관행이나, 동일 기업이라도 산정 기간에 따라 처리 건수 및 주법 적용 여부가 달라질 수 있음
  - 예를 들어, 연간 6만 명 데이터를 처리하는 기업의 경우 몬태나주 MCDPA 기준에 따르면 적용 대상이 되나 버지니아주 VCDPA 기준으로는 미달함.

## (3) 연 매출 기준(Revenue/Turnover)

■ 일부 주는 연 매출 요건을 적용 기준으로 삼지만, 주별 기준치와 산정 방식이 상이하고 적용 예외가 되는 중소기업 정의도 일관되지 않아 동일 기업도 적용 여부가 달라지는 불확실성이 존재함.

- 일부 주는 개인정보 처리 건수와 무관하게 일정한 연 매출 요건을 충족해야만 법 적용 대상으로 인정하는 방식을 채택하고 있음.
  - 캘리포니아주는 연 매출 2,662만 달러 초과 기업이나 캘리포니아 주민 10만 명 이상의 개인정보를 판매·처리·공유하거나 연간 수익의 50% 이상을 캘리포니아 주민의 개인정보 판매·공유에서 얻는 경우 적용 대상이 됨.
  - 테네시주는 연 매출 기준을 충족하고 최소 2만 5천 명 이상의 개인정보를 통제·처리하고 개인정보 판매를 통한 수익 비중이 전체의 50% 이상인 경우 혹은 연간 최소 17만 5천 명의 주민의 개인정보를 통제하거나 처리하는 경우가 적용 대상이 됨.
- 매출 기준은 기업 구조와 매출 산정 방식에 따라 결과가 달라질 수 있어, 실제 법 적용 여부를 판단하는 과정에서 불확실성이 존재함.
  - 텍사스주는 별도 매출 기준은 없으나, 미국 중소기업청(Small Business Administration, SBA) 정의에 따른 소기업은 적용 제외됨.
  - 그러나, SBA의 ‘소기업’ 정의 자체가 산업별·상황별로 상이하여 업종, 연평균 수익, 평균 임직원 수, 정부 대출 프로그램 자격 충족 여부, 특정 유형 정부 계약 입찰에서 소기업 지위 주장 이력 등에 따라 다를 수 있음.
  - 특히, 사모펀드·지주회사 구조는 연결 매출 산정 여부에 대한 해석이 부재하고 글로벌 기업은 미국 내 매출, 글로벌 매출 중 어떤 기준을 적용할지 모호하다는 점 등 매출 기준 산정 기준에 대한 불확실성이 큼.

#### (4) 정보주체 범위(In-scope Data Subjects)

■ 미국 주별 개인정보보호법은 소비자 중심으로 적용되지만, 캘리포니아는 거주자와 가구 단위까지 범위를 넓혀 인사 정보·거래처 담당자 정보도 규제 대상에 포함되어 주별 정의 차이에 따라 동일 기업의 적용 범위가 달라짐.

- 다수 주법은 ‘소비자(consumer)’를 보호 대상으로 규정하며 일반적으로 개인적·가정적 목적과 관련된 개인정보 처리에 한정되어 적용되고, B2B 거래 관계자나 직원 데이터는 규제 대상에서 제외되는 경우가 많음.
  - 그러나 캘리포니아는 예외적으로 범위를 넓게 설정하여 ▲ 거주자 및 가구(household) 단위 정보 ▲ 고용관계 데이터(HR 정보) ▲ 거래처 담당자 등 B2B 데이터까지 규제 대상으로 포함함.

- 이로 인해 기업은 소비자뿐 아니라 직원 및 협력사 관련 개인정보까지 관리 의무를 부담해야 하며, 동일 기업도 주마다 규제 범위가 달라질 수 있음.
- 예를 들어, 인사정보는 캘리포니아에서는 규제 대상이지만 버지니아에서는 적용 제외가 가능해, 국제 기업의 경우 GDPR 등 다른 국가 법률과 병행 대응 시 복잡성이 심화됨.

## (5) 민감정보(Sensitive Data) 정의 차이

■ 미국 주별 개인정보보호법은 인종·건강·생체 등 공통 범주를 민감정보로 규정하면서도 캘리포니아·오리건·텍사스처럼 정의 범위가 달라 동일한 개인정보라도 보호 수준이 주마다 상이해 기업의 규제 대응 복잡성과 글로벌 컴플라이언스 부담을 심화시키고 있음.

- 대부분의 주에서는 일반적으로 인종·민족적 기원, 시민권·이민자 신분, 정신적·신체적 건강 상태, 진단정보, 생체정보, 종교적 신념 등을 민감정보로 규정함.
  - 캘리포니아주는 노동조합 가입 여부와 더불어 이메일·문자·우편 내용까지 포함하여 GDPR 보다 넓은 범위를 설정함.
  - 또한, 대부분의 주는 성적 지향(sexual orientation)을 민감정보로 포함하고 있으나 세부 항목에는 일부 차이가 있음.
  - 텍사스는 성정체성(sexuality)만을 민감정보에 포함한 반면, 오리건주는 트랜스젠더 혹은 논바이너리(non-binary)<sup>5)</sup>도 민감정보로 포함한 유일한 주임.
- 민감정보 정의의 차이는 기업의 규제 대응을 복잡하게 만들며, 공통 항목은 통일적 관리가 가능하나 특정 주만 인정하는 항목은 별도의 관리 조치가 필요함.
  - 결국 동일한 데이터라도 주마다 보호 수준이 달라 글로벌 컴플라이언스 체계와 불일치가 발생하게 됨.

## 3. 연방법과 주법 간 관계

### (1) 연방법 적용 시 주법 예외 인정 범위

■ GLBA·HIPAA 등 기존 연방법 적용 시 주법 적용은 제외되나, 주별 제외 범위가 달라 특정 주는 기업 전체가 제외되는 반면 다른 주는 특정 금융기관 등에만 제한적으로 적용됨.

- 대부분의 주법은 금융 및 의료 서비스 등 특정 분야에서 기존 연방법 적용 시 주법의 적용을 일부 면제함.

5) 남녀 이분법적 성별 어느 쪽에도 속하지 않는 성정체성



- 연방법인 금융현대화법(Gramm-Leach-Bliley Act, GLBA), 건강 보험 이동 및 책임에 관한 법(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)의 적용 대상이 되는 개인정보 또는 조직에 대해서는 주법 적용이 면제됨.
- 이는 개인정보보호 의무 중복을 방지하려는 목적이나, 구체적인 예외 범위는 주별로 상이함.

#### • 주별 일반 개인정보보호법 적용 예외 주요 사례

- 버지니아주·콜로라도주·코네티컷주·유타주·플로리다주 등은 GLBA 적용 대상 기관이 처리하는 모든 개인정보에 대해 주법 적용을 면제하며, 일부 주에서는 GLBA의 적용을 받는 기관뿐 아니라 그 계열사도 면제 대상이 됨.
- 반면, 오리건주·미네소타주는 GLBA 적용 대상 기관 중 은행·신용조합 등 전통적 금융기관에만 제한적 예외를 인정함.
- 또한, 오리건주는 금융 활동에 실질적으로 종사하는 경우에 계열사에 대해서만 주법 적용을 면제하며, 미네소타주는 금융 활동에 주로 종사하는 계열사에만 면제가 적용됨.
- 그밖에, 일부 주는 동일 조직 내에서도 연방법 적용 대상 개인정보 처리에만 예외를 인정하고, 그 외 개인정보에는 주법을 적용함.

## (2) 주법 예외 적용 방식에 따른 기업의 영향

### ■ 다국적·국외 기업은 주별 상이한 예외 범위와 계약 요구로 인해 일관된 개인정보보호 전략 수립이 어렵고 규제 충돌 위험이 커짐.

- 기관 전체를 면제하는 전체 면제형의 경우 연방법 적용 사실만으로 기관 전체가 주법 의무에서 면제되어 규제 단순 및 기업 부담 경감한 장점이 있으나, 동일 산업 내 보호 수준 불균형 발생 가능
  - 특정 데이터 또는 활동에 대해서만 주법 적용의 예외를 인정하는 면제형의 경우 보호 수준을 세밀하게 조정 가능하지만, 동일 기업 내 데이터 범주별로 상이한 규제가 적용되어 컴플라이언스 복잡성이 심화됨.
  - 기업은 동일한 연방법 적용 기관이라도, 어떤 주에 속해 있느냐에 따라 전혀 다른 규제 의무를 부담할 수 있음.
- 특히 다국적 기업의 경우 미국 내 각 주에서 동일 서비스를 제공해도, GLBA·HIPAA 적용 여부에 따라 주별로 규제 범위 달라져 규제 중첩·충돌로 인해 일관된 개인정보보호 전략 수립이 어려움.
  - 국외 기업의 경우 특정 주에서 예외가 인정되더라도 다른 주에서는 동일 데이터가 규제 대상이 될 수 있음.
  - 미국 내 거래처(은행, 의료기관 등)가 계약을 통해 주법 준수를 요구할 가능성 존재

#### 4. 계약상 책임 구조와 국외 기업 영향

■ 미국 주별 개인정보보호법은 컨트롤러 중심의 책임 구조를 따르지만 주별 정의가 상이하여 동일 기업도 다른 지위를 가질 수 있으며, 국외 기업도 미국 기업과의 계약을 통해 간접적으로 주법 준수 의무를 부담하게 됨.

##### (1) 컨트롤러-프로세서 책임 구조

- 미국 주별 개인정보보호법은 GDPR과 유사하게 컨트롤러(controller)가 우선 적용 대상이 되어 법적 의무를 가짐.
  - 컨트롤러는 프로세서(processor) 혹은 서비스 프로바이더(service provider)와 적절한 계약 조건을 체결하여 책임과 의무를 명시해야 할 의무도 있음
  - 프로세서 또는 서비스 제공자 또한 법률 자체에 따라 특정 의무의 대상이 되기도 함
- 그러나, 프로세서 혹은 서비스 프로바이더의 정의 및 의무가 주별로 상이한 문제가 있음.
  - 동일 기업 또는 계약이 특정 주에서는 '서비스 프로바이더'로 분류되지만, 다른 주에서는 '컨트롤러'로 간주될 수 있음.
  - 상이한 법적 지위로 인해 기업에 대해 적용되는 법적 의무와 책임 범위도 변동됨.

##### (2) 계약상 책임 구조와 국외 기업 적용 여부

- 미국 내 법인이 없는 외국 기업이더라도 주 거주민의 개인정보를 처리하는 공급업체와 협력 시 발생하는 영향을 고려해야 함.
  - 미국 외부에 위치하여 관련 법률의 기준을 충족하지 못하거나, 미국에 위치하지만 다른 이유로 기준을 충족하지 못하는 공급업체는 관련 법률에 따라 직접 준수 의무가 없을 수 있으나, 해당 공급업체의 고객사는 법적 준수 의무가 있을 수 있음
  - 이러한 경우, 공급업체 자체는 실제 주법의 적용을 받지 않더라도 해당 법률을 준수함을 확인하는 계약 조항에 동의하도록 요청받을 수 있음.
- 국외 기업은 주법 적용 여부와 관계없이, 미국 기업과의 계약을 통해 간접 규제를 받게 됨.
  - 따라서, 계약 협상 단계에서 ▲적용 법률 ▲책임 범위 ▲위반 시 규제 조항을 명확히 반영해야 함.
  - 또한, 내부적으로는 글로벌 벤더 관리 체계와 계약 리스크 관리 프로세스를 정비할 필요가 있음.

## 5. 주별 개인정보보호법의 복잡성 심화에 따른 기업의 영향 및 대응 전략

### (1) 주별 상이한 적용 기준으로 인한 불확실성

- 미국 주별 개인정보보호법은 사업 수행 여부, 개인정보 처리 건수, 매출 규모, 민감정보 정의 등 적용 요건이 상이하고 관련 판례나 구체적 해석 가이드가 부족해 기업의 법적 불확실성을 심화시키고 있음.
- 최근 일부 주에서 행정조치나 합의 사례가 형성되고 있으며, 주 법무장관(State Attorneys General)의 해석과 집행 방식이 사실상 준수 기준을 형성하고 있음
- 이에 따라 기업은 법 조문뿐 아니라 집행기관의 공식 지침·합의 사례·제재 결정을 상시 모니터링 해야 하며, 특히 온라인 광고·데이터 브로커 등 특정 산업은 초기 집행의 주요 타겟으로 주목됨.

### (2) 연방법 예외 적용 및 계약 구조로 인한 간접 규제 확대

- GLBA·HIPAA 등 연방법 예외 조항은 주별로 다르게 적용되어 동일 산업 내에서도 보호 수준의 불균형을 초래함.
- 또한 국외 기업은 직접적으로 주법 적용을 받지 않더라도, 미국 기업과의 계약을 통해 간접적으로 주법 준수 의무를 전가 받을 수 있어 계약 단계에서 책임과 리스크 관리가 중요한 과제로 부상함.

### (3) 글로벌 기업의 전략적 대응 필요성

- 주마다 보호 수준이 달라 글로벌 기업은 상충하는 규제 의무에 직면하게 됨.
- 이에 따라 기업은 ▲주별 규제 차이와 적용 요건을 사전에 분석하고, ▲글로벌 차원의 데이터 맵핑·정보 흐름 관리 및 통합 컴플라이언스 체계를 구축해야 함.
- 또한 ▲계약 협상 단계에서 법적 책임, 위반 시 제재 및 구제 조항을 명확히 하고, ▲벤더 및 협력사 관리 프로세스를 정비하여 간접적 규제 부담을 최소화해야 함.
- 더불어 주별 법무장관의 행정조치, 합의 사례, 주요 판례를 상시 모니터링하여 실제 집행 기준의 변화를 파악하고 대응 방안을 지속적으로 보완할 필요가 있음.
- 글로벌 거버넌스와 내부 협업 체계를 강화해 규제 충돌 리스크를 완화해야 함.
- 법무·준법·IT·경영 부서 간 협업 구조를 정립하고, 주별 법령과 판례 변화에 대한 정기 교육을 통해 실질적인 준법 역량을 확보해야 함.
- 또한 규제기관·산업 협회·국제기구 등과의 협력을 확대하여 집행 동향과 정책 논의를 공유하고, 글로벌 기준과의 정합성을 확보함으로써 일관된 개인정보보호 전략을 유지해야 함.

## 출처 |

1. IAPP, US State Privacy Legislation Tracker 2025 (2025.09.23.)
2. IAPP, Emerging trends, insights from public enforcement of US state privacy laws (2025.06.30.)
3. USA: Navigating the landscape of state general data privacy laws (Dataguidance, 2025.05.23.)
4. US Data Privacy Guide (White & Case, 2025.08.04)
5. Size standards(U.S. Small Business Administration, 2025.08.05.)
6. Data protection laws in the United States (DLA Piper, 2025.02.06)

## 신기술

## 일본: AI 전략 수립 및 정책 체계 정비를 위한 AI 촉진법 제정

## [목 차]

## 1. 입법 배경과 정책 추진 동기

- (1) 일본 정부의 AI 전략적 위치 설정과 입법 필요성
- (2) 국제 규제 환경 및 일본의 차별화 접근 방식
- (3) 개인정보 보호와 혁신 간 균형 모색

## 2. AI 촉진법의 구조와 주요 내용

- (1) 법률 체계: 총칙 · 기본시책 · AI 기본계획 · 전략본부
- (2) 관계자별 책무
- (3) 인공지능 전략본부 설치·정책 조정 기능
- (4) 부속결의안: 위험 대응 및 윤리 원칙

## 3. 국제 협력 및 AI법제 비교 분석

- (1) 국제 규범 정합성 및 협력 전략
- (2) EU AI Act와의 비교
- (3) 한국 AI 기본법과의 비교

## 4. AI 촉진법의 제도적 의의와 구조적 한계

- (1) 법제의 구조적 특징과 제도적 의미
- (2) 실효성 한계와 구조적 과제

## 1. 입법 배경과 정책 추진 동기

## (1) 일본 정부의 AI 전략적 위치 설정과 입법 필요성

■ 일본은 AI를 국가 경쟁력과 사회 문제 해결의 핵심 기반으로 규정하고, 이를 제도적으로 뒷받침하기 위해 AI 촉진법(Act on the Promotion of Research, Development and Utilization of Artificial Intelligence Technologies, AI 촉진법)<sup>6)</sup>을 제정함.

## • 제정 배경

- 일본은 생산성 저하와 사회 문제 해결을 위한 핵심 기술로 AI를 인식하고, 법적 기반 부재를

6) 2025년 5월 제정된 일본 최초의 AI 관련 기본법으로, AI 기술 연구개발 및 활용을 촉진하고 정부의 전략적 정책 수립을 위한 법적 틀.

주요 한계로 지적함.

- 행정 지침만으로는 산업 전반의 AI 수요에 대응하기 어려워 제도적 뒷받침이 필요했음.
- 법 제정은 AI를 국가 발전의 인프라로 격상시키는 동시에 국제 논의에서 발언권을 확보하기 위한 전략적 선택이었음.

#### • 국제 환경과 입법 동기

- EU는 EU AI Act(EU Artificial Intelligence Act)<sup>7)</sup>을 제정하며 위험 기반 규율을 선도했고, 한국도 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(Framework Act on Artificial Intelligence, 한국 AI 기본법)<sup>8)</sup>을 통해 제도적 기반을 마련함.
- 주요국이 법제 경쟁에 나서는 상황에서 일본은 독자적 법률이 없을 경우 국제 논의에서 소외될 위험이 있었음.
- 따라서 AI 촉진법은 국내외적 압력 속에서 일본의 정책 정체성을 확보하기 위한 대응으로 이해됨.

### (2) 국제 규제 환경 및 일본의 차별화 접근 방식

**■ 일본은 규제보다는 촉진을 우선하는 연성 규범(soft law)<sup>9)</sup> 중심 전략을 채택하여, 산업 혁신을 장려하는 동시에 규제 공백이라는 구조적 한계를 안게 됨.**

#### • 연성 규범 기반 접근

- AI 촉진법은 정부의 책무와 정책 방향만 제시하고, 구체적 의무나 제재는 규정하지 않음.
- 정부는 방향성을 제공하고 민간은 자율적으로 대응하는 방식으로, 기업의 규제 부담을 최소화함.
- 이는 일본이 기술 발전을 저해하지 않고 산업계의 수용성을 높이려는 정책적 선택임.

#### • 국제 비교 속 일본의 위치

- EU AI Act는 고위험 AI에 강력한 규제를 부과하고, 한국 AI 기본법은 위험 관리와 윤리 원칙을 법률 본문에 포함함.
- 일본은 본문은 촉진 중심으로, 위험 대응은 국회 부속결의안으로 보완하는 이중 구조를 택함.
- 이러한 차별화 전략은 국제 무대에서 일본의 독자적 입장을 보여주지만, 사회적 신뢰 확보 측면에서는 불완전할 수 있음.

7) EU가 2024년 제정한 세계 최초의 포괄적 AI 규제법으로, 위험 기반(risk-based) 접근을 채택하여 AI 시스템을 위험 수준별로 분류하고, 고위험 AI에 대해서는 엄격한 의무와 제재를 부과하는 법제.

8) 대한민국이 2025년 제정한 기본법으로, AI의 연구개발·활용·윤리원칙을 포괄적으로 규율하며, 국가 전략 수립과 위험 관리, 윤리 기준 제시를 법률에 직접 포함한 한국 최초의 AI 법제.

9) 법적 구속력이 없는 지침이나 선언적 원칙으로, 기업의 자율적 준수를 통해 규범 효과를 기대하는 규제 방식.

### (3) 개인정보 보호와 혁신 간 균형 모색

■ 일본은 대규모 데이터 활용이 필수적인 AI 발전을 지원하면서도 일본 개인정보보호법(Act on the Protection of Personal Information, APPI)<sup>10)</sup>을 통한 권리 보호를 병행하며, 혁신과 보호 간 균형을 제도적으로 도모함.

#### • 개인정보 활용 확대

- 일본 개인정보 감독기관(Personal Information Protection Commission, PPC)은 요배려개인정보(Sensitive Personal Information)<sup>11)</sup>의 연구개발 목적 활용 방안을 검토함.
- 이는 데이터 활용 제약을 완화하여 AI 혁신을 지원하면서도 권리 보호 원칙을 유지하려는 절충적 시도로 평가됨.

#### • 혁신과 보호의 절충 구조

- AI 촉진법은 개인정보를 직접 규율하지 않지만, 정부가 데이터 활용 정책을 총괄할 수 있는 기반을 제공함.
- 국회는 부속결의안을 통해 권리 침해와 오남용 발생 시 정부의 적극적 대응을 요구하며, 법률의 촉진 성격을 보완함.
- 이를 통해 일본은 혁신과 보호라는 상충 가치를 동시에 포괄하는 제도적 모델을 마련함.

## 2. AI 촉진법의 구조와 주요 내용

### (1) 법률 체계: 총칙·기본시책·AI 기본계획·전략본부

■ AI 촉진법은 총 4장 28조와 부칙으로 구성되며, 기본 원칙·정부 시책·AI 기본계획·전략본부 설치를 통해 국가 차원의 AI 정책 추진 구조를 제도화함.

#### • 총칙과 기본 원칙

- 총칙은 AI 기술의 정의와 사회적 의의를 규정하고, 국가가 지향해야 할 기본 원칙을 명시함.
- 특히 ▲국제 경쟁력 향상 ▲포괄적이고 체계적인 개발 및 활용 촉진 ▲프로세스의 투명성 보장 ▲국제 협력 촉진이 핵심 원칙으로 제시됨.

10) 2003년 제정된 일본의 개인정보 보호 기본법으로, 개인정보 처리 원칙과 권리 보호를 규정하며 3년 주기 검토를 통해 지속적으로 개정됨.

11) 개인의 인종, 신념, 사회적 지위, 의료·건강 정보 등 특별한 보호가 요구되는 정보로, 일본 개인정보보호법(Act on the Protection of Personal Information, APPI)에서 별도로 보호 규정을 두는 범주.

- 이러한 규정은 선언적 성격을 띠며, 일본이 AI 활용을 국가 발전의 전략적 수단으로 본다는 점을 보여줌.

#### • 기본 시책과 기본계획

- 정부는 연구개발 촉진, 인프라 정비, 지침 마련과 정책 수립, 인재 확보와 교육 진흥, 조사 연구, 국제 협력 등 다양한 책무를 수행하도록 규정됨.
- 총리가 주재하는 인공지능 전략본부(Artificial Intelligence Strategy Headquarters)가 국가 차원의 AI 기본계획을 수립하도록 의무화되어 있으며, 이를 통해 특정 부처가 아닌 범정부 차원에서 일관된 정책 추진이 보장됨.

### (2) 관계자별 책무

■ AI 촉진법은 국가, 지방자치단체, 연구기관, AI 기술 활용 사업자(AI Business Operator)<sup>12)</sup>의 책무를 명시하여, AI 발전이 특정 집단의 과제가 아닌 사회 전체의 공동 과제임을 제도적으로 보여줌.

#### • 공공부문(국가·지자체·연구기관)

- 국가는 연구개발 지원, 시설 및 인프라 확충, 정책 지침 마련 등 제도적 기반을 제공함.
- 지방자치단체는 지역 특성을 반영한 정책을 추진하고 중앙정부와 연계해 효과성을 높임.
- 연구기관은 혁신적 연구 수행과 더불어 투명성과 윤리성을 고려한 책임 있는 연구를 수행할 책무를 가짐.

#### • 민간부문(AI 기술 활용 사업자)

- AI 기술 활용 사업자는 AI를 통해 기업 활동의 효율성과 고도화를 추진하고, 국가 및 지방정부의 정책을 준수할 의무가 부여됨.
- 이 범위에는 AI 제품·서비스를 개발·제공하거나 이를 도입·운영하는 기업과 개인이 모두 포함됨.
- 규정은 권고적 성격에 가까우며, 정부 정책 방향과 민간의 자율적 노력이 결합되는 구조임.

12) AI를 활용해 제품·서비스를 개발·제공하거나 이를 도입·운영하는 기업 및 개인을 포괄하는 개념, AI 촉진법에서 규정됨.



### (3) 인공지능 전략본부 설치·정책 조정 기능

■ 인공지능 전략본부는 총리가 직접 주재하는 범정부 거버넌스 기구로, AI 기본계획 수립과 부처 간 정책 조정을 통해 국가 차원의 전략 추진력을 강화하는 핵심 기구임.

#### • 조직과 운영 구조

- 인공지능 전략본부는 내각부에 설치되며, 총리가 의장을 맡고 관계 부처 장관과 기관이 참여함.
- 필요 시 민간 전문가 자문을 받아 정책에 사회적 의견을 반영할 수 있음.
- 법률에 전략본부 설치가 명문화되어 있어, 단순한 행정협의체가 아니라 법적 근거를 가진 중앙 기구임.

#### • 역할과 기능

- 전략본부는 AI 기본계획 수립, 연구개발 지원, 인프라 및 인재 정책, 국제 협력, 윤리 기준 마련 등 정책을 총괄함.
- 부처 간 이해관계 충돌을 조정하여 정책의 일관성을 유지하고, 범정부 차원의 정책 추진력을 보장함.
- 이를 통해 일본은 기존의 분절적 정책 추진 방식을 탈피하고 중앙집중형 거버넌스를 확립함.

### (4) 부속결의안: 위험 대응 및 윤리 원칙

■ 국회는 법안 통과와 함께 부속결의안(Supplementary Resolution)<sup>13)</sup>을 채택하여, 법률이 촉진 중심이라는 한계를 보완하고 정부의 위험 대응·윤리 원칙 강화를 요구함. 이는 촉진과 안전의 균형을 맞추려는 접근을 보여줌.

#### • 위험 대응 체계

- 결의안은 ▲인간 중심의 AI 사회 원칙 ▲아동 대상 딥페이크 포르노 등 AI 악용 인권 침해 행위 대응 ▲허위 정보 및 가짜 뉴스 확산 방지 대응 ▲정확한 AI 리스크 평가 수행 및 실태조사 ▲고위험 AI 관련 기술 발전 및 국제 동향 파악 및 추가 규제 검토 ▲민간 자율 노력 존중 등 총 6개 사항으로 구성됨.
- 정부가 정확한 AI 리스크 평가를 수행하고 고위험 기술의 국제 동향을 모니터링하도록 요구함.
- 이러한 요구는 장기적으로 일본 법제가 규제 강화로 이어질 가능성을 내포함.

#### • 윤리 원칙과 민간 자율 존중

- 결의안은 인간 중심의 AI 사회 실현이라는 윤리 원칙을 제시하며, 기술 발전이 사회적 수

13) 국회가 법률 통과와 함께 채택하는 정치적 구속력을 가진 문서로, 법률의 미비점을 보완하거나 정부의 정책적 책임을 촉구하는 역할을 함.

용성과 윤리성을 기반으로 해야 함을 강조함.

- 동시에 민간 기업의 자율적 혁신 노력을 존중하며 과도한 규제가 아닌 균형적 접근을 지향함.
- 법률과 결의안이 결합해 촉진과 보호라는 상충 가치를 절충하는 구조가 마련됨.

### 3. 국제 협력 및 AI법제 비교 분석

#### (1) 국제 규범 정합성 및 협력 전략

**■ 일본은 AI 촉진법을 통해 국제 규범과 정합성을 확보하고, 다자 협력의 틀 속에서 기술 경쟁력과 규범 영향력을 확대하려는 전략을 추진함.**

##### • 국제 규범 정합성 확보

- 일본은 AI 기술이 국경을 초월해 확산되는 특성을 고려하여, 국제적으로 통용되는 규범과 괴리되지 않는 정책 방향을 중시함.
- EU의 AI Act, 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)의 AI 권고(OECD Recommendation on Artificial Intelligence)<sup>14)</sup>, 주요 7개국(G7)의 AI 행동 규범(G7 Code of Conduct for AI)<sup>15)</sup> 등을 주요 참고 기준으로 삼음.
- 이를 통해 일본은 자국 법제가 세계적으로 수용 가능한 원칙을 반영하도록 설계하여 기업 신뢰 확보와 해외 진출을 용이하게 함.

##### • 국제 협력 및 표준화 참여

- 일본은 OECD, G7, 아시아태평양경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 등 다자 협의체에서 AI 거버넌스 논의에 활발히 참여함.
- 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)<sup>16)</sup>와 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission, IEC)<sup>17)</sup>에서 산업계·연구기관을 중심으로 AI 관련 국제 표준화 논의에 참여함.
- 이러한 참여는 일본이 단순한 규범 수용자가 아니라 규범 형성자로서 위상을 강화하려는 전략적 움직임을 보여줌.

14) 2019년 경제협력개발기구(OECD)가 채택한 최초의 정부 간 AI 권고안, 인간 중심 개발·공정성·투명성·안전성·책임성을 원칙으로 제시함.

15) 2023년 주요 7개국(G7)이 합의한 생성형 AI 관련 행동 규범으로, 투명성·안전성·데이터 보호를 위한 자율적 실천 기준을 제시함.

16) 국제 산업 및 기술 표준을 제정하는 비정부 기구.

17) 전기·전자 기술 분야의 국제 표준을 제정하는 기구.

## (2) EU AI Act와의 비교

■ 일본의 AI 촉진법은 EU AI Act와 비교할 때, 산업 진흥을 강조하는 촉진 중심 모델이라는 점에서 차별성을 갖지만, 개인정보 보호와 사회적 신뢰 확보 측면에서는 뚜렷한 한계를 드러냄.

### • 위험 분류 및 금지 행위

- EU AI Act는 ▲금지(Prohibited) ▲고위험(High-risk) ▲제한적 위험(Limited-risk) ▲최소 위험(Minimal-risk) 4단계 위험 기반(risk-based) 접근을 택함.
- 특히 사회적 점수화(Social scoring)<sup>18)</sup>, 공공장소 실시간 생체인식정보(Real-time biometric identification) 등 개인정보 및 기본권 침해 우려가 큰 행위를 금지함.
- 반면 일본 AI 촉진법은 위험 분류나 금지 행위 규정을 두지 않고, 국회 부속결의안에서 일부 위험 대응 원칙을 보완하는 간접적 방식에 머무름.

### • 투명성 및 이용자 보호

- EU는 AI와 상호작용 시 고지 의무, 딥페이크 표시 의무, 고위험 AI에 대한 설명권을 명시해 이용자 권리를 직접적으로 보호함.
- 일본은 연구개발·활용 과정의 투명성 원칙(Principle of Transparency)<sup>19)</sup>을 선언하는 수준에 그치며, 구체적인 이용자 권리 보장은 제도화하지 않음.

### • 감독 기구 및 집행

- EU는 EU AI 사무국(EU AI Office), 회원국 감독 당국, 유럽 개인정보 감독기구(EDPS)를 포함하는 다층적 감독 체계를 두고, 위반 시 최대 3,500만 유로 또는 전 세계 매출의 7% 과징금을 부과함.
- 일본은 총리 주재 인공지능 전략본부를 설치했으나 감독 기구로서의 권한은 정책 조정에 국한되며, 과징금이나 형사 제재가 없어 실질적으로는 명예 훼손(Name and Shame) 방식에 의존함.

## (3) 한국 AI 기본법과의 비교

■ 일본의 AI 촉진법과 한국의 AI 기본법은 모두 산업 진흥을 지향하지만, 위험 관리·개인정보 보호 규정의 포함 여부에서 중요한 차이를 보임.

18) 정부나 기업이 개인의 사회적 행동, 경제 활동, 온라인 활동, 신용 기록 등을 종합적으로 평가하여 점수화하고, 그 점수에 따라 혜택·제한을 부여하는 제도를 의미.

19) AI 시스템의 개발·운영·활용 과정에서 데이터 활용 방식, 알고리즘 의사결정 절차, 결과 산출 근거를 사회와 이용자가 명확히 인지하고 검증할 수 있도록 공개해야 한다는 원칙.

## • 법제 성격과 거버넌스

- 한국 AI 기본법은 과학기술정보통신부(MSIT) 주도로 국가 AI 위원회(National AI Committee)와 AI 안전연구소(AI Safety Research Institute)을 설치해 정책·안전·윤리를 함께 관리하는 구조를 마련함.
- 일본은 총리 직속 인공지능 전략본부를 설치했으나, 정책 조정 중심으로 기능이 한정되고 규제 권한은 부재함.

## • 위험 관리와 개인정보 관련 규정

- 한국은 고영향(High-impact) AI<sup>20)</sup>와 생성형(Generative) AI를 구분해 ▲생성형 AI 서비스 제공 시 사전 고지 ▲고영향 AI 결과 및 데이터 활용 설명 의무를 규정하여 개인정보 보호와 권리 보장을 법률 본문에서 직접 다룸.
- 일본은 투명성 원칙을 선언했을 뿐, 위험 관리와 개인정보 관련 구체 조항은 부속결의안에 서만 언급되어 제도적 안정성이 부족함.

## • 제재와 실효성

- 한국은 위반 시 최대 3천만 원 과태료를 부과할 수 있어 일정 수준의 집행력을 확보함.
- 일본은 과징금·형사 제재가 전무해 실효성이 약하며, 국제 신뢰 확보 차원에서도 취약함.

**표1** 주요국 AI 법제 비교

| 구분                                               | EU AI Act                                                                                                                             | 한국 AI 기본법                                                                  | 일본 AI 촉진법                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 위험 분류<br>(Risk Classification)                   | 4단계 분류.<br>▲ 금지(Prohibited)<br>▲ 고위험(High-risk)<br>▲ 제한적 위험(Limited risk)<br>▲ 최소 위험(Minimal risk)<br>* 고위험군에 생체인식정보, 법 집행, 사법 행정 포함. | 고영향(High-impact) AI와 생성형 AI 구분.<br>* 고영향 AI에 생체인식정보, 고용·대출 심사, 공공기관 결정 포함. | 위험 분류 없음.<br>기본 원칙만 제시, 위험 대응은 국회 부속결의안에 포함.          |
| 금지 행위<br>(Prohibited AI Practices)               | ▲ 취약계층 기만<br>▲ 사회적 점수화<br>▲ 공공장소 실시간 생체 인식 등 8개 행위 금지.                                                                                | 특정 금지 행위 없음.                                                               | 특정 금지 행위 없음.                                          |
| 투명성·이용자 보호<br>(Transparency and User Protection) | ▲ AI와 상호작용 시 고지 의무<br>▲ 딥페이크 표시 의무<br>▲ 고위험 AI의 영향 시 설명권 보장.                                                                          | ▲ 고영향·생성형 AI 서비스 제공 시 사전 고지<br>▲ 결과 및 학습 데이터에 대한 설명 의무.                    | 연구개발·활용 과정의 투명성 유지 원칙 규정.<br>* 구체적 이용자 권리나 설명 의무는 없음. |
| 감독 기구<br>(Governance Bodies)                     | ▲ EU AI 사무국<br>▲ 회원국 AI 감독 당국<br>▲ EDPS                                                                                               | ▲ 과학기술정보통신부<br>▲ 국가 AI 위원회<br>▲ AI 안전연구소                                   | ▲ 내각부 인공지능 전략본부<br>* 일본 PPC와 직접 연계는 명시되지 않음.          |

20) 고영향 AI (High-impact AI) : 한국 AI 기본법에서 규정한 개념으로, 개인의 권리·의무나 사회에 중대한 영향을 미칠 수 있는 AI 시스템을 지칭.

|                                        |                                              |                          |                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 집행 및 제재<br>(Enforcement and Penalties) | 위반 시 최대 3,500만<br>유로 또는 전 세계<br>매출액의 7% 과징금. | 위반 시 최대 3천만 원<br>과태료 부과. | 과징금·형사 제재 없음.<br>명예 훼손 방식의 공개 비판만 존재. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|

출처: FPF, Understanding Japan's AI Promotion Act: An "Innovation-First" Blueprint for AI Regulation, 2025.07.05.

## 4. AI 촉진법의 제도적 의의와 구조적 한계

### (1) 법제의 구조적 특징과 제도적 의미

■ AI 촉진법은 일본 정부가 AI를 국가 발전의 핵심 전략 분야로 격상시키기 위해 마련한 기본법으로, 연구개발·활용·국제협력 등 개별 정책을 통합하는 법적 기반을 마련한 점에서 제도적 의의가 있음.

#### • 기본법으로서의 구조

- 법률은 총칙·기본시책·AI 기본계획을 중심으로, 정부의 책무를 중심에 두고 민간의 자율적 참여를 유도하는 형태로 설계됨.
- 범정부 정책 조정 기능의 법제화와 기본계획 중심의 추진 절차 확립을 통해, 중앙 집중형 정책 일관성 확보 체계의 완성임.
- 위험 관리나 규제보다 촉진과 지원을 우선시하는 '정책 플랫폼형 법제'의 성격을 띠며, 산업계의 혁신 역량과 정부의 전략 조정 기능을 결합함.

#### • 제도적 의미

- 국가 차원의 장기 전략을 법률로 명문화함으로써, 정책의 지속성과 책임성을 제고함.
- 기술 변화 속도에 대응하기 위한 유연한 법제 모델로 기능하며, 규제 강화보다 신뢰 기반 촉진을 통한 산업 발전을 목표로 함.
- 이를 통해 일본은 AI 정책을 행정 조치에서 법제화 단계로 진화시킨 첫 사례로 평가됨.

### (2) 실효성 한계와 구조적 과제

■ 촉진 중심 구조는 산업계의 자율성과 유연성을 보장한다는 장점이 있으나, 위험 관리·권리 보장·집행력 측면에서 제도적 한계를 내포함. 특히 구체적인 의무 조항의 부재와 행정지침·자율규범 의존 구조는 법제 실효성의 제약 요인으로 지적됨.

#### • 규제·감독 기능의 미비

- 법률 본문에 위험 분류 및 금지 행위 규정이 부재하여, 고위험군 식별과 직접 규율에 한계

존재함.

- 개인정보 보호·투명성·설명 가능성 등은 기본이념과 정부 시책 수준에서 원칙적으로 제시 될 뿐, 이용자 권리 보장을 위한 구체적 조항은 규정되지 않음.
- 인공지능 전략본부는 조정 기능에 국한되어 감독·제재 권한이 없어, 실질적인 집행력은 행정지침과 사회적 압력에 의존함.

#### • 자율규범 모델의 한계

- 민간 자율 준수 중심 모델은 산업별 편차를 확대시킬 가능성이 있으며, 일정 수준의 최소 규제 장치가 부재함.
- 행정지침과 민간 자율규범이 위험 대응과 윤리 원칙을 보완하나, 법적 구속력이 약해 실질적 통제 장치로의 기능에 한계 존재함.
- 결과적으로 AI 촉진법은 산업 진흥과 국제 협력의 기반을 제공하는 한편, 위험 관리와 사회적 신뢰 확보 측면에서는 구조적 보완이 요구됨.

## 출처 |

1. Japan: Act on research, development, and utilization of AI passed by House of Representatives (Dataguidance, 2025.05.29.)
2. 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 (e-Gov Law Search, 2025.02.28.)
3. Japan passes innovation-focused AI governance bill (IAPP, 2025.06.04.)
4. Understanding Japan's AI Promotion Act: An "Innovation-First" Blueprint for AI Regulation (FPF, 2025.07.05.)
5. [Flash Report] Japan Enacts AI Promotion Act: Overview and Implications for Businesses (ZeLo Law Square, 2025.05.29.)
6. Japan Plans to Adopt AI-Friendly Legislation (Inside Privacy, 2025.03.24.)
7. Japan Passes AI Promotion Bill for Innovation & Oversight (Allaboutai, 2025.08.22.)

# 개인정보 월간동향분석

「2025 개인정보 월간동향분석 보고서」는  
개인정보보호위원회의 출연금으로 수행한 사업의 결과물입니다.

한국인터넷진흥원의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며,  
인용 출처 「2025 개인정보 월간동향 분석보고서」를 밝혀주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은  
한국인터넷진흥원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

# PRIVACY REPORT

